

gerade aus fremder Ehe das ganze Volk gegen den eigenen Vater hinter sich herzuführen. Ja, unter Umständen schaut man auf die Verschwägerung mit angesehenen Fremden von auswärts nicht ohne einen gewissen Stolz. Dass beispielsweise Joseph eine Asenath, die ägyptische Priestertochter, zum Weibe hat, erfüllt den Erzähler (Gen 41 45) viel eher mit Genugtuung als dass es ihm ein Aergernis böte, nicht anders als wenn er die Pharaonentochter Mose sich zum Sohne annehmen (Ex 2 10) oder die Aegypter um Jakob eine Totenklage halten lässt (Gen 50 3 7 11).

Die für uns wichtigere Frage aber ist, wie man sich zu den inländischen Fremden, zu den Gerim gestellt habe in bezug auf das Konnubium. Hier ist jedenfalls die natürlichste Annahme die richtigste. Es kommt ganz auf Stand und Rang eines Ger an. Wo einer angesehen und vermöglich ist, wird man ihm das Konnubium nicht leicht versagen; wo er in niedrigem Dienstverhältnis steht, hat er schon mehr Mühe dazu zugelassen zu werden. Das führt uns wiederum auf den mehrfach besprochenen Unterschied zwischen den Gerim, die von einem Geschlechte resp. von einem Gliede desselben, und denjenigen, die vom König abhängig sind. Zu den letzteren gehört der Hethiter Uria. Die schöne Bathseba ist offenbar Israelitin: sie wird Tochter Eliams genannt (II Sam 11 3); also war ihr Vater in Israel bekannt, vielleicht jener Eliam ben Ahitophel, den II Sam 23 34 erwähnt. Auch hier zeigt sich wieder, wie viel günstiger die Fremden unter den alten Israeliten gestellt waren als beispielsweise bei den alten Germanen, wo sie niemals eine Bürgerin heiraten durften<sup>1</sup>. Und nicht anders war es für die Metöken in Athen; hier war sogar auf eine Mischehe für den schuldigen fremden Teil der Verlust der Freiheit und seiner Güter gesetzt<sup>2</sup>. Das römische Recht dagegen macht Unterschiede: in gewissen Fällen ist den Peregrinen das Konnubium versagt<sup>3</sup>, in anderen gestattet<sup>4</sup>, aber auch dann ist es nicht das volle Konnubium<sup>5</sup>; und noch Valentinian und Valens verboten mit den auf römischem Boden angesiedelten Barbaren die Ehe (365)<sup>6</sup>. In den gleichen Zusammenhang wie die Ehe eines Uria mit der Bathseba gehört, was die Vätersage vom Aufenthalt Abrahams beim Pharaon von Aegypten und von seinem und Isaaks Aufenthalt bei dem Philisterfürsten Abimelekh von Gerar berichtet. In allen drei Fällen bildet die Voraussetzung, dass, so sehr die verheiratete fremde Frau vor Vergewaltigung geschützt ist, mit den Heirats-

<sup>1</sup> PAPPALAVA, l. c. p. 15.

<sup>2</sup> SAINTE-CROIX, l. c. p. 189.

<sup>3</sup> WALTER, l. c. I p. 526 (§ 352), II p. 84 (§ 490).

<sup>4</sup> l. c. I p. 164 (§ 115).

<sup>5</sup> l. c. vgl. PAPPALAVA, l. c. p. 9.

<sup>6</sup> BASTIAN, l. c. p. 51 f.